

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3725/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ โจทก์
นาย คำ ไถ่ หรือ คำ ไข่ หรือ มงคล ผาสี
หรือ ศ รี นคร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 270, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์มีผู้เสียหายเพียงปากเดียวเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน นอกจากนี้ในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพเฉพาะฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ส่วนฐานใช้อาวุธปืนในการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายและฐานชิงทรัพย์จำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด อีกทั้งปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ตรวจมือขวาของจำเลยแล้วบันทึกไว้ว่านิ้วมือขวาของจำเลยไม่สามารถเหยียดตรงได้เนื่องจากจำเลยเคยถูกยิงที่แขนขวาเส้นประสาทขาดพยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าขณะข่มขืนกระทำชำเราจำเลยได้ใช้อาวุธปืนขู่เข็ญและชิงทรัพย์ผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 339, 340 ตรี, 91 ที่แก้ไขแล้ว กับให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 3,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง, 339 วรรคสอง, 340 ตี เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่แก้ไขใหม่ ฐานข่มขืนกระทำชำเราหญิงโดยมีและใช้อาวุธปืน จำคุก 15 ปี ฐานชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนจำคุก 15 ปี รวมลงโทษจำคุก 30 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 3,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก ที่แก้ไขแล้ว ให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 4 ปี ส่วนข้อหาชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 และ 340 ตี ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังยุติว่า จำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย คดีมีปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า ในการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจำเลยได้ใช้อาวุธปืนขู่ขู่ผู้เสียหาย และจำเลยได้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า จำเลยออกมาจากข้างทางใช้มือซ้ายล็อกคอผู้เสียหายและใช้มือขวาถือปืนจ่อผู้เสียหายพร้อมกับขู่ว่าอยู่หนึ่ง ๆ ต่อจากนั้นจำเลยพาผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเราที่กองฟางข้างทางแล้วคืนเอาเงิน 3,000 บาท ของผู้เสียหายไป จำเลยมีตัวจำเลยเป็นพยานเบิกความว่า จำเลยเคยถูกยิงที่แขนขวาเส้นประสาทขาดแพทย์ต่อให้ปัจจุบันนี้มือขวาไม่สามารถเหยียดตรงได้ จำเลยเอามือขวาให้ศาลตรวจดูปรากฏว่าเป็นจริงดังที่จำเลยเบิกความเห็นว่า โจทก์คงมีผู้เสียหายเพียงปากเดียวเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนนอกจากนี้ในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพเฉพาะฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ส่วนฐานใช้อาวุธปืนใน

การข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายและฐานชิงทรัพย์ จำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ตามบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.5 ตามลำดับ อีกทั้งปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ตรวจมือขวาของจำเลยแล้วบันทึกไว้ว่านิ้วมือขวาของจำเลยไม่สามารถเหยียดตรงได้เนื่องจากจำเลยเคยถูกยิงที่แขน ขวาสั้นประสาทขาด ด้วยเหตุดังกล่าวประกอบกัน ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ขณะข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย จำเลยได้ใช้อาวุธปืนขู่ขู่ขู่ผู้เสียหายและชิงทรัพย์ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มาตรา 276 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้ากระทำความผิดตามวรรคแรกได้กระทำโดยมี หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด..." และ มาตรา 340 ตรี บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ โดยแต่งเครื่องแบบ ทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือโดยมีหรือใช้อาวุธ ปืนหรือวัตถุระเบิด..." จะเห็นว่าตามมาตราทั้งสองบทดังกล่าวใช้คำว่ามีหรือใช้อาวุธ

ปีนั้น ถ้าผู้กระทำผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก, 339, 339 ทวิ, 340 หรือ 340 ทวิ ซึ่งมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยก็ต้องรับโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง แม้ว่าผู้กระทำผิดนั้นจะไม่ได้ใช้อาวุธปืนที่มีติดตัวไปด้วยนั้นก็ตาม ดังเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1814/2530 จำเลยกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน แต่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามป.อ. มาตรา 340 ประกอบด้วย มาตรา 340 ตรี โดยไม่ระบุมตรา 340 วรรคใด นั้น ไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาพิพากษาแก้ไขให้ถูกต้องเป็นว่าจำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 340 ตรี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3944-3945/2534 พฤติการณ์แวดล้อมกรณีที่จำเลยที่ 1 โทรศัพท์นัดโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายไปรับจำเลยที่ 1 ณ บัณนำมันที่เกิดเหตุตามเวลาที่จำเลยที่ 1 กำหนด โดยไม่ยอมเปลี่ยนสถานที่ แม้โจทก์ร่วมจะได้ขอเปลี่ยนแล้ว ทั้งจำเลยที่ 1 บอกให้โจทก์ร่วมนำเอาทรัพย์สินไปมาก ๆ และคนร้ายรู้ข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียดจากจำเลยที่ 1 ประกอบกับใจความในจดหมายที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนบ่งชี้ว่า จำเลยที่ 1 รู้เห็นร่วมแผนการกับคนร้ายในการปล้นเอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วมและแบ่งหน้าที่มาทำบางส่วน ดังนี้ถือว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับคนร้าย จำเลยที่ 1 จึงเป็นตัวละครต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ป.อ. มาตรา 340 ตรี มุ่งหมายที่จะลงโทษให้หนักขึ้นเฉพาะผู้ที่มีอาวุธปืนในการปล้นทรัพย์เท่านั้น มิใช่ว่าผู้ที่ร่วมกระทำการปล้นรายเดียวกันจะต้องระวางโทษหนักขึ้นทุกคน เมื่อปรากฏว่าพวกของจำเลยที่ 1 อีก 2 คน มีอาวุธปืนในการปล้นส่วนจำเลยที่ 1 เพียงแต่รู้เห็นในการปล้น จำเลยที่ 1 มิได้มีอาวุธปืนในการปล้นแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 340 ตรี แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ผู้หมายเหตุเห็นว่าโจทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยเดินออกมาจากข้างทางใช้มือซ้ายถือคอกและใช้มือขวาถือปืนจ่อที่ปากผู้เสียหาย และพาผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเราแล้วค้นเอาเงิน 3,000 บาท จากกระเป๋าผู้เสียหายไปนั้นก็ถือได้แล้วว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องและนำสืบว่าจำเลยกระทำความผิดโดยมีและใช้อาวุธปืนด้วย

และศาลฎีกาได้วินิจฉัยถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่โจทก์และจำเลยนำสืบมาประกอบกัน แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ขณะข่มขืน กระทำชำเราผู้เสียหาย จำเลยได้ใช้อาวุธปืนขู่ขู่ผู้เสียหาย และชิงทรัพย์ผู้เสียหาย ฉะนั้น ผู้หมายเหตุเข้าใจว่าคำว่า ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยได้ใช้อาวุธ ปืนนั้น ก็น่าจะหมายความว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืน ด้วย. สุปจน์ตันไชย.